

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1982/2531

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
นาย ประเทือง กุศลสัตย์

โจทก์
จำเลย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 2

เงินช่วยเหลือบุตร เป็นเงินที่นายจ้างให้เฉพาะลูกจ้างที่มีบุตรมีลักษณะเป็นการให้สวัสดิการแก่ลูกจ้างหาใช่เป็นเงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเพื่อตอบแทนการทำงานในเวลาทำงานปกติของวันทำงานหรือจ่ายให้โดยคำนวณตามผลงานที่ลูกจ้างทำได้ จึงไม่เป็นค่าจ้าง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นพนักงานของโจทก์ ได้ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงประโยชน์โดยไม่ชอบ โดยได้รับเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าภายในโรงพยาบาลบ้านนา และนำยานพาหนะ อุปกรณ์ไฟฟ้าและแรงงานของโจทก์ไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว เป็นการทุจริตผิดวินัยร้ายแรง โจทก์ไล่จำเลยออกจากงานแล้วขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าอุปกรณ์ค่าแรงงาน เป็นเงิน 8,279 บาท พร้อมดอกเบี้ยจำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า ข้อกล่าวหาของโจทก์ไม่เป็นความจริง คดีไม่อยู่ในอำนาจศาลแรงงานกลาง จำเลยถูกไล่ออกจากงานโดยไม่เป็นธรรมโจทก์ต้องจ่ายค่าชดเชย สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ย โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า จำเลยไม่มีสิทธิได้รับเงินตามฟ้องแย้งและจำเลยไม่ได้ยื่น

คำร้องต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ก่อนฟ้องแย้ง จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ศาล
แรงงานกลางวินิจฉัยว่าการที่โจทก์เลิกจ้างจำเลยมิใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม
จำเลยได้ช่วยเหลือนายทวีปผู้รับเหมาขยายเขตรบบไฟฟ้าในโรงพยาบาลบ้านนา
ทำให้โจทก์เสียหาย 5,000 บาท เป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับแต่ไม่ร้ายแรง โจทก์
ไม่ได้ตักเตือนเป็นหนังสือ จำเลยจึงมีสิทธิได้รับค่าชดเชย พินิจพิจารณาให้จำเลยชดใช้ค่า
เสียหายให้โจทก์เป็นเงิน 5,000 บาทพร้อมดอกเบี้ย และให้โจทก์จ่ายเงินค่าชดเชย
ให้จำเลยตามฟ้องแย้งของจำเลย สำหรับเงินค่าช่วยเหลือบุตรเดือนละ 50 บาท มิใช่
ค่าจ้างจะนำมารวมกับเงินเดือนของจำเลยเพื่อรวมคำนวณเป็นค่าชดเชยด้วยไม่ได้
คงให้จ่ายเป็นเงิน 45,660 บาทพร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันเลิกจ้างเป็นต้นไป จนกว่าจะ
ชำระเสร็จ ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยกเสีย

โจทก์ จำเลยต่างอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลแรงงานกลางสั่งรับอุทธรณ์ของโจทก์เฉพาะปัญหาที่ว่าจำเลยมีอำนาจฟ้อง
แย้งหรือไม่ และสั่งรับอุทธรณ์ของจำเลยเฉพาะปัญหาที่ว่า เงินช่วยเหลือบุตรมี
ลักษณะเป็นสินจ้างตามกฎหมายหรือไม่

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "จะได้วินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์เสียก่อน
โจทก์อุทธรณ์ว่าตามคำฟ้องของโจทก์ โจทก์ไล่จำเลยออกจากงานในข้อหาทุจริตต่อ
หน้าที่ผิดระเบียบวินัยข้อบังคับของโจทก์เป็นการถูกไล่ออกโดยการลงโทษตามพระ
ราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์มาตรา 121 ถึงมาตรา 124 ซึ่งจำเลยจะต้องร้องต่อคณะ
กรรมการแรงงานสัมพันธ์ภายใน 60 วัน นับแต่รู้ถึงการไล่ออก แต่จำเลยไม่ปฏิบัติ
ตามขั้นตอนของกฎหมาย จึงจะมาฟ้องแย้งเรียกค่าชดเชยค่าบอกกล่าวล่วงหน้าค่า
เสียหายต่าง ๆ ในคดีนี้ไม่ได้ เพราะผิดขั้นตอนของกฎหมาย พิจารณาดูแล้วเห็นว่า
ตามคำฟ้องแย้งของจำเลยนั้นจำเลยฟ้องแย้งว่าการที่โจทก์เลิกจ้างจำเลยเป็นการเลิก

จ้างไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 49 มิได้ฟ้องว่าการเลิกจ้างดังกล่าวเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พ.ศ. 2518 มาตรา 121 ถึงมาตรา 124 ซึ่งการฟ้องเกี่ยวกับการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 นั้น ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้ต้องร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการใด ๆ เสียก่อนแต่อย่างใด ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าจำเลยมีอำนาจฟ้องได้จึงชอบแล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น สำหรับอุทธรณ์ของจำเลยที่อุทธรณ์ว่าเงินช่วยเหลือบุตรเดือนละ 50 บาท เป็นส่วนหนึ่งของรายได้เป็นสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย โจทก์จึงต้องจ่ายให้กับจำเลยพร้อมกับเงินต่าง ๆ ด้วยนั้น เห็นว่า เงินช่วยเหลือบุตรเป็นเงินที่นายจ้างจ่ายให้เฉพาะลูกจ้างที่มีบุตรอันมีลักษณะที่เป็นการให้สวัสดิการแก่ลูกจ้างอย่างหนึ่งเท่านั้นหาใช่เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเพื่อเป็นการตอบแทนการทำงานในเวลาทำงานปกติของวันทำงานหรือจ่ายให้โดยคำนวณตามผลงานที่ลูกจ้างทำได้อันมีลักษณะเป็นค่าจ้างไม่ ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาว่าเงินช่วยเหลือบุตรเดือนละ 50 บาท มิใช่ค่าจ้าง ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยอุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(วิศิษฐ์ ลิขานนท์-junท์ จันทรวงศ์-สุพจน์ นาถะพินธุ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ